

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपील संख्या 2012/2013

श्री राकेश रमन

... अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती कविता

... प्रत्यर्थी

निर्णय

न्या. सुधांशु धूलिया.

1. यह अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (उत्तर), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय में शुरू की गई तलाक की कार्यवाही से शुरू हुई है। उनके वाद का निर्णय किया गया और दिनांक

02.05.2009 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (उत्तर) के आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी /पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और पति की याचिका खारिज कर दी। उक्त आदेश से असंतुष्ट, अपीलार्थी/पति ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें 26.02.2013 को अनुमति दी गई थी।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की शादी 16.04.1994 को दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। अफसोस की बात है कि उनके वैवाहिक जीवन में वैवाहिक कलह पनपने में देर नहीं लगी। अपीलार्थी का कहना है कि उसकी पत्नी अपने छोटे से घर में खुश नहीं थी, और पत्नी ने उसके खिलाफ घृणास्पद, यहां तक कि अपमानजनक भाषा इस्तेमाल की। यह भी आरोप लगाया गया है कि सितंबर, 1994 में, उसने अपने पति को बिना किसी भी पूर्व सूचना के अपना गर्भपात कराया (इस आरोप को पत्नी ने नकार दिया था और यह उसके खिलाफ कभी साबित नहीं हो सका)। सितंबर 1994 में, फिर से उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ा, लेकिन शुभचिंतकों और रिश्तेदारों के किए गए प्रयासों के कारण, वे (दोनों) मार्च 1995 से एक साथ रहने लगे। ऐसा फिर से लंबे समय तक नहीं चल पाया, 16.02.1998 को उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, और 16/17.02.1998 को

स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 1998 में, वह इस शर्त पर अपने पति के साथ रहने के लिए राजी हो गई कि अपीलार्थी दूसरा आवास लेगा और परिणामस्वरूप अप्रैल, 1998 में एक और घर किराये पर ले लिया गया और दोनों नए घर में एक साथ रहने लगे। लेकिन फिर, 24.08.1998 को, अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उसे उसकी पत्नी और पत्नी के भाई (साले) ने पीटा था। 29.11.1998 को उसे पूरी रात उसके ही घर से बाहर रखा गया। 17.12.1998 को उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपीलार्थी और उसके भाई के खिलाफ आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A/406 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई। अपीलार्थी और उसके भाई को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जब वे एक विवाह समारोह में मौजूद थे, और यह उसके 15 से 20 दोस्तों की मौजूदगी में किया गया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, हालांकि पत्नी बात पर अड़ी रही और यहां तक कि उसने इनकी जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन भी दिया। इसके बाद पत्नी ने अपीलार्थी/ पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 324 सहपठित धारा 34 के तहत शिकायत दर्ज की, हालांकि, बाद में उन दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 सहपठित धारा 107 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की। इसके बाद उसने अपने भरण-पोषण के लिए हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत

याचिका दायर की।

3. अपनी पत्नी द्वारा छोड़ दिए जाने और उस पर लगाए गए कई मुकदमों से बोझिल अपीलार्थी ने वैवाहिक संबंध को खत्म करने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने 20.09.2002 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उत्तरी दिल्ली के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (आईए) और (आईबी) के तहत विवाह विच्छेद के लिए अपनी याचिका दायर की, अन्य बातों के साथ, तथ्यों के अनुसार, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है।

4. प्रत्यर्थी ने इस बात से इनकार किया कि उसने कभी अपने पति को 'छोड़ा' या उस पर कोई क्रूरता दिखाई। उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ कानून के तहत उपलब्ध कानूनी रास्तों का सहारा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके गहने जो उसके 'स्त्रीधन' थे, वो छीन लिए गए और कभी वापस नहीं दिए गए, और इस तरह वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और 406 के तहत अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मजबूर हो गई। उनका कहना यह भी था कि उन्होंने सुलह के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी के असहयोग के कारण, मध्यस्थता और समझौते की सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अपना गर्भपात

कराया।

5. दिनांक 15-10-2003 को परिवार न्यायालय ने क्रूरता और परित्याग से जुड़े मुकदमें बनाए। विचारण न्यायालय ने पति के पक्ष में क्रूरता के साथ-साथ परित्याग पर अपना फैसला दिया और विवाह विच्छेद के लिए एक निर्णय पारित किया गया।

6. उच्च न्यायालय अपील में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एकमात्र इस तथ्य से कि प्रत्यर्थी ने 29.11.1998 को अपने पति को उनके घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, इससे यह साबित नहीं होगा कि उसका इरादा सहवास को हमेशा के लिए खत्म करना था और इसलिए परित्याग पर विवाह विच्छेद का आधार नहीं बना। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324 और 498ए के तहत विभिन्न शिकायतें दर्ज करने का सवाल है, उच्च न्यायालय का विचार था कि केवल ऐसी शिकायतें दर्ज करना, या उनके परिणामस्वरूप बरी हो जाना क्रूरता नहीं होगी, क्योंकि पत्नी केवल कानून के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा, यह भी देखना होगा कि ये शिकायतें किन हालात में दर्ज की गईं।

7. हमने अपीलार्थी/पति के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. रूंगटा और प्रत्यर्थी/पत्नी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. भल्ला को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

8. यह मुकदमा परिवार न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और अब आखिरकार इस न्यायालय तक पहुंच गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 08.04.2011 का है, जो बारह वर्ष पुराना है। हमें उन सभी तथ्यों पर विचार करना होगा जो अभी हमारे सामने हैं। हमारे विचार से जिन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, वे हैं: (i) कि यह "दम्पति" लगभग पिछले 25 वर्षों से अलग रह रहा है, और इन सभी वर्षों में उनके बीच कोई सहवास नहीं हुआ है। (ii) विवाह से कोई संतान नहीं है, और यह दम्पति मुश्किल से 4 वर्षों तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहा। (iii) न्यायालयों द्वारा सुलह या समझौते के लिए बार-बार किए गए प्रयास विफल रहे।

9. शुरुआती चरण में ही विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, जो सफल नहीं हुआ। इस न्यायालय ने दोनों को मध्यस्थता के लिए भी भेजा था, जो नाकाम रहा। मामले को फिर से लोक अदालत में समझौते के लिए भेजा गया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 11.04.2015 को, इस न्यायालय ने फिर से पक्षकारों से एक साथ रहने की संभावनाएं तलाशने का अनुरोध किया,

लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर 09.05.2015 को इस न्यायालय ने पक्षों से आपसी समझौता करने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, सुलह या समझौते की दिशा में न्यायालय और मध्यस्थों की हर एक कोशिश नाकाम हो गई है। अब भी हमने पक्षों की औपचारिक सुनवाई से पहले पक्षकारों से मौजूदा हालात जानने की कोशिश की। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी समझौते या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले में इसके गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाए, जबकि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने इस न्यायालय को बताया कि प्रत्यर्थी अपनी शादी बचाना चाहेगी और उन्होंने एक बार फिर मध्यस्थता के लिए विनती की। उनका कहना यह भी था कि तलाक का कोई आधार नहीं है और दिल्ली उच्च न्यायालय के सुविचारित फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए।

10. हमारे सामने मौजूद पति-पत्नी पिछले 25 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। विवाह से कोई संतान नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से क्रूरता और परित्याग के गंभीर आरोप हैं और पिछले 25 से अधिक वर्षों में दोनों के बीच कई मुकदमे चल रहे हैं। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच का यह कड़वाहट भरा रिश्ता, जिसमें पिछले 25 वर्षों में शांति का कोई पल नहीं आया है, यह केवल कागज़ी वैवाहिक रिश्ता है। सच तो यह है कि यह रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है।

11. उच्च न्यायालय ने माना है कि अपीलार्थी-पति के खिलाफ केवल आपराधिक मामले दर्ज करने से क्रूरता नहीं होगी। फिर भी, प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों बहुत अधिक हैं जिनका ऊपर ज़िक्र किया गया है। इन सभी मामलों में अंत में अपीलार्थी पति को या तो आरोपमुक्त कर दिया गया या बरी कर दिया गया, अगर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा से पहले नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद। इसके अलावा, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने *नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली*¹ में माना है कि किसी वैवाहिक मामले में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ बार-बार आपराधिक मुकदमा दायर करना क्रूरता माना जाएगा और इसी बात को *के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा*² में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दोहराया था।

12. एक अन्य पहलू जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वह यह है कि पिछले 25 वर्षों से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अलग-अलग रह रहे हैं, और उन्होंने सहवास नहीं किया है। पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है और जैसा कि विधि आयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट में ऐसी शादी के बारे में कहा है, जो एक ऐसी शादी है जो वास्तव में टूट गई है, और

सिर्फ कानून द्वारा स्वीकृति मिलनी बाकी है। यही बात विधि आयोग ने अपनी 217वीं रिपोर्ट में भी दोहराई थी।

13. ऐसी ही परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने *आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शामेथा*³, *मुनीश कक्कड बनाम निधि कक्कड*⁴ और *नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी*⁵ के मामले में यह माना है कि एक असुधार्य विवाह वह विवाह है जहां पति और पत्नी काफी समय से अलग रह रहे हैं और उनके फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त सभी तीन मामलों में, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपूरणीय विघटन के आधार पर विवाह को खत्म कर दिया है, जिसका अन्यथा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कोई अस्तित्व नहीं है।

14. *नवीन कोहली (सुप्रा)* में, इस न्यायालय ने भारत संघ से एक सशक्त अनुशंसा की है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के रूप में विवाह के अपूरणीय विघटन को शामिल करने पर विचार करे।

15. उनके बीच कई अदालती लड़ाइयां हुईं और मध्यस्थता और सुलह में बार-बार विफलताएं कम से कम इस तथ्य का प्रमाण हैं इस दंपति के बीच अब कोई संबंध नहीं बचा है, यह वास्तव में एक ऐसी शादी है जो अपूरणीय रूप से टूट गई है।

16. न्यायालयों के समक्ष वैवाहिक मामले एक अलग चुनौती पेश करते हैं, किसी भी अन्य के विपरीत, क्योंकि हम मानवीय संबंधों को भावनाओं के पुलिंदे के साथ, इसके सभी दोषों और कमजोरियों के साथ देख रहे हैं। हर मामले में पति या पत्नी के "क्रूरता" या दोषपूर्ण आचरण को इंगित करना संभव नहीं है। रिश्ते की प्रकृति, पक्षों का एक-दूसरे के प्रति सामान्य व्यवहार या दोनों का लंबे समय तक अलग रहना एक प्रासंगिक कारक हैं जिस पर न्यायालय को अवश्य विचार करना चाहिए। समर घोष बनाम जया घोष⁶ में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से बताया था कि अधिनियम की धारा 13 (1) (आईए) के तहत क्रूरता क्या होगी। उपरोक्त निर्णय में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश क्रूरता का निर्धारण करने में एक न्यायालय के दृष्टिकोण पर आधारित है। यहां जिस बात की जांच की जानी है वह संपूर्ण वैवाहिक संबंध है, चूंकि क्रूरता किसी हिंसक कार्य या कार्यों में ही नहीं हो सकती है, लेकिन किसी मौजूदा मामले में उसे अपमानजनक निन्दा, शिकायत, आरोप, ताने आदि से समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने इंग्लैंड के

हैल्सबरी के कानूनों (वॉल्यूम 13, 4संस्करण, पैरा 1269, पृष्ठ 602) में वैवाहिक संबंधों में क्रूरता की परिभाषा पर भरोसा किया जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि संपूर्ण वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, और इस नियम का विशेष महत्व है जब क्रूरता में हिंसक कृत्य नहीं बल्कि अपमानजनक निन्दा, शिकायतें, आरोप या ताने शामिल हों। ऐसे मामलों में जहां कोई हिंसा नहीं की जाती है, न्यायिक निर्णयों पर विचार करना इस नज़रिए से अवांछनीय है कि कृत्यों या आचरण की कुछ श्रेणियों को प्रकृति या गुणवत्ता के रूप में बनाया जा सके जो उन्हें क्रूरता की सभी परिस्थितियों में सक्षम या असमर्थ बना दे; क्योंकि क्रूरता की शिकायत का आकलन करने में उसकी प्रकृति के बजाय आचरण का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पति या पत्नी एक दूसरे के प्रति क्रूरता के दोषी रहे हैं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है और पहले से निर्धारित मामलों का, यदि कोई हो, बहुत कम महत्व है। न्यायालय को पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण के दूसरे के दिमाग पर प्रभाव पर विचार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से पति-पत्नी के बीच सभी घटनाओं और झगड़ों का मूल्यांकन करना चाहिए; इसके अलावा, कथित आचरण की जांच शिकायतकर्ता की सहनशक्ति की क्षमता और उस क्षमता के बारे में दूसरे पति/पत्नी को किस हद तक पता

है, के आलोक में की जानी चाहिए। क्रूरता के लिए द्वेषपूर्ण इरादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जहां यह होती है वहां यह एक महत्वपूर्ण कारक है।”

मौजूदा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना है कि केवल पत्नी द्वारा आपराधिक मामला दायर करना क्रूरता नहीं है, क्योंकि यह भी देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मामले दर्ज किए गए थे, यह एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे हम पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहते हैं, असल में कानून के स्पष्ट सुझाव के रूप में यह सही हो सकता है, लेकिन फिर हमें मामले के उन सभी तथ्यों की भी बारीकी से जांच करनी चाहिए जो अब हमारे सामने हैं। जब हम उन तथ्यों पर विचार करते हैं जो आज मौजूद हैं, तो हम इस बात से आश्चस्त होते हैं कि इस विवाह के जारी रहने का मतलब क्रूरता का जारी रहना होगा, जो अब एक-दूसरे पर थोपी जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी विवाह का अपूरणीय विघटन विवाह के विच्छेद का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन क्रूरता है। किसी विवाह को अन्य बातों के साथ-साथ, तलाक की डिक्री द्वारा इस आधार पर भंग किया जा सकता है, जब दूसरे पक्ष ने "विवाह संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता भरा बर्ताव किया हो"।⁷ हमारी सुविचारित राय में, एक वैवाहिक संबंध जो पिछले कुछ वर्षों में और अधिक कड़वा और उग्र हो गया है, इससे दोनों पक्षों पर क्रूरता ही होती है और कुछ नहीं। इस टूटी हुई शादी का

दिखावा करना दोनों पक्षों के साथ क्रूरता होगी। एक विवाह जो अपूरणीय रूप से टूट गया है, हमारी राय में दोनों पक्षों के लिए क्रूरता है, क्योंकि इस तरह के रिश्ते में प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहा है। इसलिए अधिनियम की धारा 13 (1) (आईए) के तहत यह विवाह विच्छेद का आधार है।

17. इस अधिनियम के तहत क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है। तब भी, जिस संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, जो विवाह विच्छेद के लिए एक आधार है, यह दर्शाता है कि इसे वैवाहिक संबंध में 'मानवीय आचरण' और 'व्यवहार' के रूप में देखा जाना चाहिए। **समर घोष** (सुप्रा) के मामले पर विचार करते समय इस न्यायालय ने कहा कि क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है:

"46... यदि यह शारीरिक है, तो यह तथ्य और डिग्री से संबंधित है। यदि यह मानसिक है, तो जांच क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के दिमाग पर इस तरह के व्यवहार के प्रभाव के बारे में शुरू होनी चाहिए। अगर इससे यह उचित आशंका पैदा हुई कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या अपमानजनक होगा, अंततः आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले पति या पत्नी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

क्रूरता अनजाने में भी हो सकती है:

... इरादा न होने से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मानवीय मामलों में सामान्य समझ से, जिस कार्य की शिकायत की गई है उसे क्रूरता माना जा सकता है। क्रूरता में इरादा हो ये जरूरी नहीं है। पक्षकार को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाह कर या जानबूझकर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है।"

हालांकि इस न्यायालय ने अंततः मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण दिए।

इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) पक्षकारों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और दुःख जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना असंभव बनाएंगे, मानसिक क्रूरता के व्यापक मापदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी एक का विवाह से बच्चा पैदा न करने का एकतरफा निर्णय क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है।

(xiv) जहां निरंतर अलहदगी की एक लंबी अवधि रही है, वहां यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन ठीक नहीं हो सकता है। कानूनी बंधन में बंधे होने के बावजूद भी शादी एक काल्पनिक कहानी बन जाती है। उस संबंध को तोड़ने से इनकार करके, ऐसे मामलों में कानून, विवाह की पवित्रता की पूर्ति नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाता है। ऐसी स्थितियों में, इससे मानसिक क्रूरता हो सकती है।

(जोर दिया गया)

18. हमारे सामने एक विवाहित दंपति है जो बमुश्किल चार साल तक एक दंपति के रूप में एक साथ रहा और जो अब पिछले 25 वर्षों से अलग रहा है। विवाह से कोई संतान नहीं है। वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट चुका है और ठीक नहीं किया जा सकता है। बेशक यह रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसके जारी रहने से दोनों पक्षकारों पर क्रूरता हो रही है। लंबे समय तक एक साथ न रहना और अलग-अलग रहना और सभी मायने वाले संबंधों का पूरी तरह से टूटना और दोनों के बीच मौजूद कड़वाहट को 1955 अधिनियम की धारा 13 (1) (आईए) के तहत क्रूरता समझा जाना चाहिए। इसलिए, हम मानते हैं कि किसी दिए गए मामले में, जैसे कि मौजूदा मामला, जहां वैवाहिक संबंध अपूरणीय रूप से टूट गया है, जहां लंबे समय तक साथ न रहकर अलग-अलग रहने की स्थिति है (जैसा कि मौजूदा

मामले में पिछले 25 वर्षों से है), पक्षों के बीच कई अदालती मामलों के साथ; तो ऐसे 'विवाह' को बरकरार रखने का मतलब केवल उस क्रूरता को मंजूरी देना होगा जो एक-दूसरे पर थोपी जा रही है। हम इस बात से भी परिचित हैं कि इस विवाह के विच्छेद से केवल दोनों पक्ष प्रभावित होंगे क्योंकि विवाह से कोई संतान नहीं है।

19. इन परिस्थितियों में, हम विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं, भले ही हमारे आदेश में हमारे द्वारा दिए गए अलग-अलग आधार हों, और हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर देते हैं और अपीलार्थी/पति को तलाक का निर्णय देते हैं। उनका विवाह समाप्त हो जाएगा।

20. मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी/पति जीवन बीमा निगम का कर्मचारी है, जैसा कि हमें बार में सूचित किया गया है और उसका वर्तमान वेतन रु. 1,00,000/ (एक लाख रुपये) प्रति माह से ज़्यादा है, हम इसे उचित एवं उपयुक्त मानते हैं वह प्रत्यर्थी/पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 30,00,000/ (तीस लाख रुपये) की रकम दे। 30,00,000 रुपये (तीस लाख रुपये) की यह रकम आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, इस न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रत्यर्थी के नाम पर जमा की जाएगी। तलाक का आदेश इस राशि के

जमा होने की तिथि से ही लागू होगा। ऐसी जमा राशि की स्थिति में, रजिस्ट्री, प्रत्यर्थी/पत्नी की साख की पुष्टि करने के बाद, इस न्यायालय को आगे संदर्भित किए बिना प्रत्यर्थी/पत्नी को राशि का भुगतान करेगी।

उपरोक्त जानकारी के साथ, यह अपील स्वीकार की जाती है।

.....न्या.,

[सुधांशु धूलिया]

..... न्या.,

[जे.बी. पारदीवाला]

नई दिल्ली।

26 अप्रैल, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.